

**SITI KHADIJAH BINTI AHMAD SUPADI (PEMOHON 1)**

**MOHD YUNUS BIN AHMAD SUPADI (PEMOHON 2)**

**SITI SARAH BINTI AHMAD SUPADI (PEMOHON 3)**

**SITI AMINAH BINTI AHMAD SUPADI (PEMOHON 4)**

**SITI MARIAM BINTI AHMAD SUPADI (PEMOHON 5)**

**AHMAD NOH BIN AHMAD SUPADI (PEMOHON 6)**

**SITI HAINIZAH BINTI AHMAD SUPADI (PEMOHON 7)**

*lwn.*

**MUHAMMAD KHAIRUM BIN AHMAD ADAM (REPENDEN )**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Haji Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 10 Ogos 2022/ 12 Muharram 1444H ]

[Kes Permohonan No. 10000-085-0138-2021]

*Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Fail Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003*

**Peguam Syarie Pemohon :** *Tuan Mohammad Amir Nazli bin Hussin daripada Tetuan Amoir Hussin & Associates*

**Peguam Syarie Responden:** *Tuan Ahmad Fuad Syafwan bin Mohammad Amin daripada Tetuan Noraizan & Partners*

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

- 1) Kes di hadapan kami ini ialah suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Semakan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang diumumkan pada 01/03/ 2018 dalam Permohonan No: 10400-044-0925-2017.
- 2) Permohonan ini difailkan oleh Pemohon-Pemohon pada 16/12/2021 ekoran kegagalan Pemohon-Pemohon memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Notis dan affidavit Pemohon-Pemohon telah disempurnakan penyampaian kepada Responden pada 28/01/2022.
- 3) Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan bertindak memfailkan Affidavit Jawapan pada 08/03/2022 dan Affidavit Jawapan Tambahan pada 18/03/2022. Affidavit Balasan telah difailkan pada 24/03/2022 manakala hujah pihak-pihak telah lengkap pada 26/05/2022.

### **Fakta Kes**

- 4) Pemohon-Pemohon adalah adik-beradik kepada si mati AHMAD HUSIN BIN AHMAD SUPARDI yang telah meninggal dunia pada 21/12/2020. Allahyarham adalah seorang OKU (sakit mental) disebabkan kecelakaan jalanraya ketika berumur 24 tahun dan tinggal di rumah pusaka yang menjadi miliknya di atas tanah yang beralamat di HSM 4350 PT 4155 Giching Mukim Labu, Daerah Sepang, Selangor.

5) Selepas Allahyarham meniggal dunia, Pemohon-Pemohon telah dimaklumkan oleh Responden bahawa tanah milik Allahyarham tersebut telah dihibahkan kepada Responden berdasarkan dokumen pengesahan hibah dan perintah pengesahan hibah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bertarikh 01/03/2018.

### **Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah**

6) Permohonan ini dibuat dengan merujuk Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (ETMMS), Negeri Selangor, 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa.

#### ***Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa***

*(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*

*(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen*

*(1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.*

7) Permohonan ini adalah berkaitan perlanjutan tempoh masa pemfailan Notis Permohonan Semakan berdasarkan Aturan 11, Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

(Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah) yang menyatakan sebagaimana berikut-

*Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*

8) Kami ingin menegaskan di sini bahawa dalam mana-mana permohonan pelanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.

9) Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain**, kes permohonan no. 10000-099-0005-2009, [2015] SHLR 106 yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz** [2013] JH 36(1) 50 serta kes **Fatima @ Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud** [2015] JH 40(1) di mana Panel Rayuan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut.

10) Dalam kes **Aziah bin Abdul Aziz** Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan:

*“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-*

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan*

*Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.”*

### **Tempoh kelewatan dan Alasan Kelewatan**

11) Melalui Afidavit Sokongan Pemohon-Pemohon yang telah diikrarkan pada 15 Disember 2021, kami mendapati Pemohon-Pemohon hanya mengetahui berkaitan perintah hibah tersebut setelah si mati meninggal dunia pada 21/12/2020. Seterusnya selepas dua tiga bulan si mati meninggal dunia, Pemohon-Pemohon dan Responden telah mengadakan perbincangan berkaitan status hibah dan tanah tersebut. Hasil perbincangan tersebut Pemohon-Pemohon mendakwa bahawa

Responden bersetuju menyerahkan kembali tanah Allahyarham kepada Pemohon-Pemohon selaku ahli waris untuk dibahagikan mengikut faraid. Walau bagaimanapun dakwaan tersebut dinafikan oleh Responden kerana Responden ingin membuat rujukan kepada Unit Pusaka Kecil.

12) Pada 21/09/2021, Pemohon-Pemohon dan Responden telah hadir ke Pejabat Pusaka Kecil Daerah Hulu Langat untuk perbicaraan kes harta peninggalan Allahyarham. Dalam prosiding tersebut, tidak ada persetujuan diperolehi antara Pemohon-Pemohon dan Responden berkaitan cara pembahagian harta si mati yang melibatkan soal hibah. Pegawai Penyelesaian Pusaka telah memberi peluang kepada ahli waris membuat rujukan di Mahkamah Syariah berkaitan Perintah Pegesahan Hibah yang dipertikaikan oleh ahli waris. Sehubungan itu, Pemohon-Pemohon telah mendapatkan khidmat nasihat daripada Peguam Syarie untuk mendapatkan semula hak Pemohon-Pemohon ke atas tanah tersebut. Berdasarkan kronologi tersebut kami berpendapat isu kelewatan ini bukanlah suatu yang disengajakan dan ia mempunyai alasan yang munasabah untuk dipertimbangkan.

### **Kebarangkalian Pemohon-Pemohon Berjaya Dalam Semakan**

13) Merujuk kepada Afidavit Permohonan, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan, kami berpuas hati bahawa Pemohon-Pemohon adalah ahli waris yang mempunyai kepentingan dalam isu yang melibatkan harta pusaka peninggalan si mati, sebagaimana yang diaplidkan dalam Afidavit Permohonan. Responden juga tidak ada bantahan berkaitan kedudukan Pemohon-Pemohon sebagai adik-beradik seibu sebapa kepada si mati.

Perkara ini adalah selaras dengan Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan 2022):

*(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.*

14) Kami juga telah meneliti alasan-alasan permohonan yang telah dinyatakan oleh Pemohon-Pemohon bahawa prosiding semakan wajar dibenarkan kerana ia berkait dengan status keesahan hibah yang dibuat oleh si mati yang didakwa tidak sempurna akal. Kebenaran pelanjutan tempoh masa ini adalah perlu bagi Mahkamah Yang Mulia ini meneliti dan menyemak penghakiman kes hibah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 01/03/2018 supaya menepati kehendak syarak atau sebaliknya.

## KEPUTUSAN

**SETELAH** meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta hujah-hujah yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
- 2) Pemohon dibenarkan memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:



- .....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



- .....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



- .....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor